

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ADRESÁT	Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno • ID DS: 5smaetu
ŽADATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
DATUM	25. července 2026, datovkou schránkou
NÁVAZNOST	sdělení NSZ ze dne 8. 11. 2024, č. j. 1 SIN 95/2024-7, adresované Mgr. Radomíře Dvořákové

I. Jediná požadovaná informace

V návaznosti na výše označené sdělení NSZ ze dne 8. listopadu 2024 žádám podle § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí jediné souhrnné číselné informace:

POŽADOVANÁ INFORMACE

Celkový počet všech jedinečných spisových značek vedených u Nejvyššího státního zastupitelství od 6. září 2010 do dne provedení lustrace v agendách SIN, NZN, SPR, NZT, NZA, NZO, NZZ a NZV, u nichž je v elektronické evidenci jako podatel, žadatel, stěžovatel nebo oznamovatel evidována alespoň jedna z níže uvedených fyzických či právnických osob.

Výstupem má být pouze jedno celé číslo. Každá spisová značka se započte jen jednou, i když je u ní evidováno více níže uvedených osob, více podání nebo současný i dřívější název téže právnické osoby.

Rozhodným údajem je evidence podatele, žadatele, stěžovatele nebo oznamovatele; u právnických osob také podání učiněné jejich statutárním orgánem či zmocněncem jejich jménem.

II. Jde jen o jednoduchou lustraci elektronické evidence

Nežádám seznam spisových značek, obsah podání, kopie listin, data jednotlivých úkonů, výsledek řízení ani právní posouzení. Nežádám ani ruční otevření, pročitání či obsahovou kontrolu spisů.

V přípisu č. j. 1 SIN 95/2024-7 NSZ uvedlo potřebu lustrace celkem 124 spisů. Tato žádost je užší: žádám pouze vyhledání záznamů podle evidovaných identifikátorů, odstranění duplicit spisových značek a sdělení výsledného součtu. Starší názvy spolků slouží pouze jako vyhledávací aliasy a nesmějí vést k vícenásobnému započtení.

III. Osoby, podle nichž má být lustrace provedena

A. Rodina

Jméno a příjmení	Datum narození
Mgr. Dušan Dvořák	12. 1. 1962
Mgr. Radomíra Dvořáková	18. 5. 1963
Mgr. Vanda Dvořáková/Prokešová	8. 6. 1988
Ing. František Dvořák	10. 4. 1936
Jana Dvořáková	20. 3. 1939

B. Nevládní organizace, jejichž statutárním orgánem je žadatel

#	Právnícká osoba a identifikátory
1	Edukativní konopná klinika, z. s. IČO 226 80 101 • DS dxeepmd <i>do roku 2024 otevřená společnost Ateliér ALF, z. s.</i>
2	Educational Cannabis Clinic, z. s. IČO 227 27 281 • DS 6ufexs6 <i>do roku 2024 odborná společnost Konopí je lék, z. s.;</i>
3	Ganja for All Animals, z. s. IČO 227 24 303 • DS pmgb579 <i>do roku 2024 společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z. s.</i>
4	European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z. s. IČO 706 31 298 • DS wztbjmm <i>do roku 2018 Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z. s.</i>
5	Cannabis is The Cure, z. s. IČO 266 70 232 • DS 4ex7c9p <i>do roku 2014 Diag Human Cannabis</i>

IV. Zahrnuté agendy NSZ

Do Žádosti zahrnuji také relevantní trestní agendy NZT, NZA a NZV, aby nebyla vynechána podání evidovaná jako dohled, zvláštní přezkum nebo dozorový či trestní spis.

Agenda	Stručný význam pro požadovanou lustraci
SIN	žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
NZN	všeobecné spisy a podání, pro něž není veden zvláštní rejstřík
SPR	správní agenda; podněty ke zvážení kárného postupu, stížnosti na nevhodné chování či průtahy a související správní podání, pokud jsou zde evidovány
NZT	odvolací a dohledové spisy v trestních věcech a informace vyžadované od nižších státních zastupitelství
NZA	zvláštní přezkum rozhodnutí v přípravném řízení podle § 174a trestního řádu
NZO	agenda dovolání u Nejvyššího státního zastupitelství, včetně vyjádření k dovoláním
NZZ	přezkum pravomocných rozhodnutí v trestních věcech, včetně podkladů ke stížnostem pro porušení zákona
NZV	dozorové, vyšetřovací a jiné trestní spisy, pokud v nich bylo některé z uvedených podání zaevidováno

V. Počáteční datum a způsob poskytnutí

Datum 6. září 2010 odpovídá prvnímu trestnímu podnětu odborné společnosti Konopí je lék, o. s., podanému NSZ a následně předanému zpět Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově. Na tento podnět navazuje přiložený dodatek. Obě listiny jsou vloženy jako přílohy této žádosti.

Děkuji předem za Váš čas, který jste žádosti věnovali

Mgr. Dušan Dvořák

žadatel

PŘÍLOHA 1 • Trestní podnět ze dne 6. 9. 2010

Kopie listiny podané odbornou společností Konopí je lék, o. s., podepsané MUDr. Janou Budařovou.

Konopí je lék, o.s., Bořivojova 90, 130 00 Praha-Žižkov, IČO: 227 27 281
www.konopijelek.cz, info@konopijelek.cz, tel.: +420 222 212 835

Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Jezuitská 4
Brno
660 55

Trestní oznámení kvůli důvodnému podezření na spáchání trestných činů.

Dne 2. září 2010 na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) zničili příslušníci policie ČR za účasti okresního zástupce Mgr. Ivo Čemíka přes 330 rostlin léčivého konopí (zhruba 100 kilogramů léčebné byliny). Pravděpodobně tytéž osoby provedly stejnou činnost i v roce 2009, a to konkrétně 18. srpna 2009.

Léčivé konopí si na výzkumné farmě v Ospělově nechaly pěstovat stovky nemocných z celé České republiky na základě písemné smlouvy s odbornou společností Konopí je lék, o.s.. Farma patří manželům Dvořákovým a odborná společnost Konopí je lék, o.s. má pozemky a nemovitosti pronajaté.

Zakladatel odborné společnosti a místopředseda Konopí je lék, o.s. Mgr. Dušan Dvořák písemně informoval 30. července 2010 ministra vnitra Radka Johna, Policii ČR – odbor korupce a Policii ČR v Konici, že na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) neznámé osoby zničily 7 rostlin léčivého konopí se škodou dle černého trhu 250 tisíc Kč. Policie ČR v Konici na místě krádeže v Ospělově dne 30. června 2010 učinila o tomto zápis, nafotila a zadokumentovala daný stav a informovala o této situaci oddělení kriminální Policie ČR v Prostějově. Namísto vyšetřování krádeže léčivého konopí přijelo dne 2. září 2010 do Ospělova cca 12 státních zaměstnanců a zničili veškerou úrodu léčivého konopí v hodnotě dle tabulek policie na černém trhu cca 25 mil. Kč, neboť tabulkový ceník policie považuje veškeré léčivé konopí včetně listů za marihuanu a jiný ceník neexistuje.

Jsmo přesvědčeni, že došlo k naplnění skutkových podstat trestných činů a žádáme, aby byla činnost daných státních zaměstnanců porušující kromě jiného Ústavou garantovaná občanská práva a klíčový princip civilizovaného práva, např. presumpce neviny, řádně vyšetřena, a vyšetřování dozorováno Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR.

Domníváme se, že došlo ke spáchání nejméně těchto trestných činů dle trestního zákona:

§ 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby, protože státní orgány svým jednáním způsobily škodu velkého rozsahu konkrétním občanům, kteří se snažili k léčivým účelům pro své osobní potřeby získat léčivé konopí. Tuto skutečnost jsme doložili předložením fasciklu konkrétních smluv a toto rovněž telefonicky sdělila velitelce policejního zákroku předsedkyně a statutární zástupce Konopí je lék, o.s. MUDr. Jana Budařová a apel na velitele policejního zásahu učinila i poslankyně PSP ČR Mgr. Dagmar Navrátilová.

§ 181 Poškození cizích práv, protože státní orgány svým jednáním způsobily vážnou újmu na právech velkého rozsahu odborné společnosti Konopí je lék, o.s. a jeho členů a osob, které využívají služeb společnosti.

§ 357 Šíření poplašné zprávy, a to dle nás dle odstavce 4b), neboť orgány činné v trestním řízení svými opakovanými mediálními sděleními občany ČR lživě informují a šíří poplašné zprávy, že pěstování a zpracování léčivého konopí k léčbě je trestný čin, což opakovaně označil Nejvyšší soud jako protiprávní jednání.

Toto podání Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR bylo odsouhlaseno odbornou společností Konopí je lék, o.s. a je podáno statutárním zástupcem společnosti.

V Brně dne 6. září 2010

S pozdravem



MUDr. Jana Budařová
předsedkyně představenstva

PŘÍLOHA 2 • Dodatek k trestnímu podnětu

Kopie dodatku, který výslovně navazuje na trestní oznámení ze dne 6. 9. 2010; samostatné datum na kopii uvedeno není.

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Jezuitská 4, 660 55 Brno

Věc: doplnění trestního oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o.s. ze dne 6. září 2010 a uvedení závažných skutečností ve vztahu k národní bezpečnosti a dopadům na státní rozpočet České republiky.

Jak jsme již uvedli v podnětu NSS 6. září 2010 (viz příloha 1), bylo odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v době probíhajícího policejního šetření krádeže léčivého konopí na výzkumné farmě v Ospělově (oznámeno Policií ČR v Konici 30. července 2010) trestněprávními složkami OSZ a Policie ČR v Prostějově 2. září 2010 zcizeno veškeré léčivé konopí z výzkumné farmy v Ospělově a došlo dle našeho názoru ke spáchání řady trestných činů (zneužití pravomoci úřední osoby, poškozování cizích práv a šíření poplašné zprávy).

Zneužití pravomoci úřední osoby posiluje fakt, že trestněprávní složky OSZ a Policie ČR v Prostějově postupovaly jednoznačně rozporu se zákonem a **učinily právně neplatný úkon s cílem naší společnost a její členy poškodit**, neboť z jednotlivých rostlin léčivého konopí na výzkumné farmě v Ospělově odňaly mačetami stonky ve výši cca 15 cm od kořene a tuto zbylou rostlinnou hmotu samičích rostlin zanechaly v zemině, anebo odsekanou na půdě, kde se naopak sušily samčí rostliny léčivého konopí. Stalo se tak i přes opakované upozornění a apely členky odborné společnosti Konopí je lék, o.s. Mgr. Radomíry Dvořákové v přítomnosti řady svědků a doloženého svědectví zasahujícího policisty u Okresního soudu v Prostějově 16. září 2010 v trestní věci 2T 104/2010.

Citujme z nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Citace: “rostliny konopí (Cannabis sp.): všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů **z celkové hmotnosti rostliny**“! Společnosti Konopí je lék, o.s. tak vzniklé škody narostly o náklady spojené s likvidací poškozených částí léčivého konopí.

Žádáme okamžité zastavení trestního řízení proti našim členům, důkladné šetření podaného podnětu a úhradu způsobených škod za rok 2009 a 2010!

Dále vám zasíláme právní rozklad podaný členy odborné společnosti Konopí je lék, o.s. (viz příloha 2) Okresnímu soudu v Prostějově v trestní věci 2T 104/2010, který nejenže dokládá **právní neplatnost trestního zákona a trestního zákoníku** vztahujícího se v jednotlivých paragrafech daných zákonů k omamným a psychotropním látkám, a tedy i právní neplatnost trestního řízení s našimi členy pod č.j. 2T 104/2010, ale jde ve svém důsledku o právní dopad **s fatálními následky pro bezpečnost České republiky a enormní deficit státního rozpočtu.**

Na vědomí:

- Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno
- Okresní soud v Prostějově, Mgr. Ivana Otrubová, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov
- Okresní státní zastupitelství v Prostějově, Mgr. Ivo Černík, Havlíčkova 16a, 796 85 Prostějov

S pozdravem MUDr. Jana Budařová, předsedkyně odborné společnosti Konopí je lék, o.s.